ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

> ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކާތެރި ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު" އޮތްކަން ބުރަދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާތެރިއެއް އޮތްކަން ވަސީލަތްތަކުން ބުރަވެވޭ މިންވަރަކަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދުންތެރިކަމާއި، ޖަރީމާގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރާ ދާއިރާއެއްގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ހުކުމަށްފަހު މިހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރު ނިންމުމަށް ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަދޫފިނިވާގެ، ސަޢުދުސަން ޝަރީފުއާއި، މ. އެނިމާ، އަބްދުﷲ ހުސައިނީ ބިން މުބާރަކުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފުވި ދައުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސަޢުދުސަން ޝަރީފުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ ވީޑިއޯތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ޗިތުރުތައް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުސައިނީ ބިން މުބާރަކުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ ވީޑިއޯތަކާއި ލިޔުންތަކާއި ޗިތުރުތައް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، [illegible] މީހާ ފޮނުވަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުން ހުރި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް ރެކޯޑް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުރި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުއްވައިފައެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސަޕްލިމެންޓަރީ ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓަށް ބައްލަވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށް، އެހެން ނުވަތަ އަދި ޝަރުޢީ ވަސީލަތެއްގެ ޒާތީ ހުކުމް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ނިންމި ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުކުމަކީ ހިމާޔަތް ލިބިދޭ ގާނޫނީ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ދައުލަތުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަނެވުނު ކަމަށެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހުކުމްގެ މުއްދަތު އެއް ހުރިހާ ގޮތަކުން އެއީ ކާކަށް އެހަރަކާތް ހުކުމަށްވީ ތަހުގީގެ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމާބެހޭ އެންގުން، އެއް ހުރިހާ ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ދިފާޢު ގެއްލުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން އަމަލުކުރިކަމަށް ކަމެއްކަމަށް ނުވަތަ އިންތިޒާމްގެ ގޮތުގެ ސަބަބުން ހާލަތުގައި ކަމެއް ބަލާފައެއް ނުވާތީ؛
2. ހުކުމް ދަށުދިޔަ ފަރާތްތަކާ ކުރިމަތިވާ ހުކުމް އެޅުއްވުމެއް ހިނގައިދާ މުޢާމަލާތުގެ ކަންތައް، މި މައްސަލައިގެ ބަލަލައި ލިބޭ ހޯދުނު ދިއުމަކީ ތަޙުގީގުގެ ސަބަބުން ނަގައިފިނަމަ އެކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުމަށް ދަލީލެއް ބަލާފައެއް ނުވާތީ؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެއްވި. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާތީ، ހުކުމް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުކުމަށް ފަރާތުގެ ނުވަތަ އަމަލުގެ ބެލެވޭ ކުރިމަތީގެ ހަރަކާތްތަކުން ނުވަތަ ފެންނަ ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ބާވަތުގެ ޝަރީޢަތުގައި ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ދަލީލުތަކުގެ ބަދަލުގައި، އެކަން ވަސީލަތް ސަބަބުން ކަން؛
2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހުކުމަށް މިހާރު ނުވަތަ އެކަމާ ބެހޭ މިހާރު ގެއްލުމެއް ލިބުނުގެ އިބްތިދާއީ ޝަރީޢަތުގެ ދައުލަތުން ބައްލަވާފައިވާ ގޮތުގައި ނުދާކަން؛
3. ހުކުމް މިހާ ތަޙުގީގުކުރުމަށް ހިމާޔަތް އެދި އެއް ސަބަބުތަކުން ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަވެސް، އެ އުސޫލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ދަލީލުތަކަށް ހާލަތާއި ހިނގުމުގެ ހަރަކާތް ނުބައްލަވާތީ ދަލީލުތަކާއި، އެ ގެއްލުމަށް ހަމައެކަނި ޒާތީ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރަމުންދާ ގެއްލުމެއްވެފައިވާކަމުގެ ބަދަލުގައި، ގޮތުގެ ނުވަތަ ހަރަކާތް އިބްތިދާއީ ދަލީލުތަކަށް ބަލާފައިނުވާކަން؛
4. ހުކުމަށް އިސްތިސްނާ ދިން ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަޙުގީގުގައި އަމަލުކުރި ދައުލަތް، މައްސަލައިގެ ޙަޤީގަތް ބަލާފައި އެންގެން ނެތުން؛
5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަމާމެދު، އެ ހުކުމް ސާބިތުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިނގުމުގެ ހުކުމެއް ނެތުމަކުގެ މައްޗަށް ބަހައި ބަލާފައި ނެތުން؛

6. ހެކިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކޯޓުކަން ހަމަވާގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަސްލަހަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބާރުކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޯބައިކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވެސް؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ފުރުޞަތު އެދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިހުތިމާލު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހާލަތު ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއްކަމަށް ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭނީ އިންޑިވިޖުއަލް ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ކަމަށާއި، ހެކިބަސްތަކުން ނުރައްކާ ސާބިތުނުވާ ނަމަ ހައްޤުތަކުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމަކީ ޤާނޫނީ ލާޒިމްކަމެއް ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ބުނާ މިންވަރަށް ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ދައުލަތަށް އިސްވެގެން ބަލާފައިވާ އިހުތިމާލު ދަށްކަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި ފުރި މިންވަރަށް ނުބަލާ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ތަޤުދީރު ދެކޮޅަށް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހާލު ތަޞްދީޤު ނުކުރާ ކަމަށާއި، ޖަރީމާގެ މި މައްސަލައިގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭ އާންމު މަސްލަހަތު ހިފާޡަތު ފަދަ ދައިރާއެއްގައި ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް އިސްތިއުނާފުގެ ޙަޤީޤަތުގައި ވަޒަން ބަލައިގެން ދިރާސާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ހަމަގައިމު އޮތް ނުރައްކާކަމަށް ދިރާސާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބައްޔިނާތު ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުން ދިރާސާކޮށް ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އަނގަން ނޭދޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބައްޔިނާތުކޮށްފައިވާ ކަންކަން ދިރާސާކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ރިމާންޑުކޮށް، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަރީފުގެ ބަޔާނާއެކު ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢ.ޝ. މުޤައްރަރު އިއްތިފާޤުން ތާއީދުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޝާއިޢުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޤާޟީ އުސްތޫފަރް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބަޔާންކުރެއްވި ޤާޟީ އުސްތޫފަރުކައި މަޢީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތަކީ

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތައް، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ އާންމު އުޞޫލުން (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތްތަކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސްދޭ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކާތަކުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ޙާލަތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކަށް ވާޞިލުވި ސަބަބު ދައުލަތުން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހަކު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ފަސޭހަތާރު ދިރާސާކުރަންވާނެ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލާއި، ތަޙްޤީޤު ހިންގި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ހިނގުމަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައަށް މުހިންމުވާ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެންމެ މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ ހިސާބުގައި، އޭނާއަށް ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ މިންވަރު ދަރަޖަކޮށް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޚްތިޔާރީ" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކީގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޚްތިޔާރީ" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވާގޮތުން، ކަމެއް ވުން ގޮތުގެ ނިސްބަތްބޮޑުކަމެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިޔާގު އިޢުތިބާރުން، ނުރައްކާލަކަށް އަދި ނުރައްކާލަކަށްވެސް ނުވަތަ ނުރައްކާލެއް ދިމާވެފައިވުން ޤާނޫނު ލާޒިމު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާލެއް ނުވަތަ (reasonable risk) އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހަމަ ޔަޤީނުން ނުވަތަ ބޮޑު ބޮޑުމިނަކަށް ހީވާ ނުރައްކާލެއް އޮންނަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ހެކިބަހެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން ހަމަޖެހުމުގެ މިންގަނޑެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުކަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން ފުދޭނެއެވެ. މިއަށްވުރެ ފުރާ ބުރަދަނެއް ދިނުން އެދެވޭނަމަ، އެކަމަކީ ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން ގެނެވެން ޖެހޭ ބަދަލެކެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަކަށް ބެލެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާނުން ފެންނަން އޮތްކަމުގައި، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ހުރަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނަނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިއެކަށީގެންވާ ހާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ބެލުމުގައި ހުރިހާ ކަންކަމަށް، މައްސަލައިގެ ހާލަތުތަކާ ގުޅިފައިވާ، އެކަމަށް ބޮޑު ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގައިމުވެފައިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެންމެ މަސްލަހަތަކީ އޮތީ ނުރައްކަލަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކަށް އިންޓިމިޑޭޝަން އޮފެންޑަރުންނަށް ވެސް، އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަމާޢަތްތަކުން ހުރި ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި އޮފެންޑަރަކަށް އޮތް ވަކި ނުރައްކަލެއް ބެލުމަކީ ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހާގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދުރަށްދާ އިސްތިސްނާއީ ބާރުތަކެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ބާރުތައް އުފެއްދުމަށް ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައުލަތުން ދެއްކުންވާނެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އަދި ފިޔަވަޅެއް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ދައުލަތާ އުފެދިފައިވާ ވިސްނާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ސީދާ އަސަރުކުރާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށް ވުމުން، އެންމެ މަސްލަހަތު އޮތް ނުރައްކަލާއި، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އިންޓިމިޑޭޝަން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ބޭނުމާއި މިޒާނުކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ.

13. މި ތަފާތު މިޒާނުކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހެނީ، ދިފާޢުގެ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ހިމާޔަތްކުރުމާ އެންމެ މަސްލަހަތާ އަދާލަތުވަންތަ، ނުރައްކާ އޮތް ނިސްބަތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ. އަދި އެއް ފިޔަވަޅަކީ، ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދި އެންމެ އެހެން ފިޔަވަޅެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު އެ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

14. ޝަރީޢަތް ފުރިހަމަ އިންޓިމިޑޭޝަނާއި މަޖުބޫރުކުރުމާ ރައްކާތެރިކުރާ ބަދަލުހިފުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޝަރީޢަތް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހެކިބަހަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް އެކުލަވާލައިފައިވުމުން، އިންޓިމިޑޭޝަން މަޖުބޫރުކުރުމާއި ދަށުގެ އެންމެ މަސްލަހަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރުތައް ގޮތް ނިންމުމުގައި، ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަކާ ހުރަހެއްވާގޮތުގެ ވަސީލަތު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ގާނޫނުގައި ބާރުލެވިފައިވާއިރު، އަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ވަސީލަތު ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ގަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޢާންމު މަޝްވަރާއަކުން އޮތީ ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޢާންމު މަޝްވަރާއަކުން އޮތީ ނުރައްކަލަކާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރެއެވެ.)